

FATMIR GUTAJ

Iwn.

NADIA EDMAZ BINTI ABDUL HADI

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

16 Mac 2022 / 13 Syaaban 1443H

Kes Rayuan No. 10000-025-0088-2021

Rayuan terhadap Ubah Perintah Hadhanah – seksyen 76 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 - Seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: -

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu permohonan rayuan terhadap Ubah Perintah Hadhanah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 29 Julai 2021. Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 9 Ogos 2021 terhadap keseluruhan keputusan tersebut.

2. Perayu dalam Afidavit Penyampaian bertarikh 23 Ogos 2021 menyatakan bahawa Notis Rayuan telah diserahkan kepada Responden pada 23 Ogos 2021 walau bagaimanapun penyampaian tersebut gagal dilakukan secara kediri.
3. Mahkamah melalui surat bertarikh 25 Ogos 2021 dan emel pada 7 September 20221 telah memaklumkan kepada Perayu bahawa penyerahan Notis Rayuan kepada Responden adalah melebihi tempoh yang ditetapkan berdasarkan Afidavit Penyampaian yang difailkan.
4. Mahkamah melalui Notis bertarikh 1 Oktober 2021 dan emel bertarikh 5 Oktober 2021 telah memaklumkan kepada Perayu berkaitan Notis bahawa Salinan Diperakui Bagi Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap (MS 30) dan mengarahkan Perayu memfailkan Alasan Rayuan 14 hari dari tarikh pemberitahuan MS 30.
5. Seterusnya Mahkamah pada 5 Oktober 2021 dan 13 Disember 2021 sekali lagi memaklumkan kepada Perayu bagi memfailkan Alasan Rayuan berikutan Borang MS30 iaitu Notis bahawa Salinan Diperakui Bagi Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap.
6. Walau bagaimanapun, Perayu sehingga hari ini tidak memfailkan sebarang permohonan perlanjutan tempoh masa bagi penyerahan Notis Rayuan dan memfailkan Alasan Rayuan kepada Mahkamah.

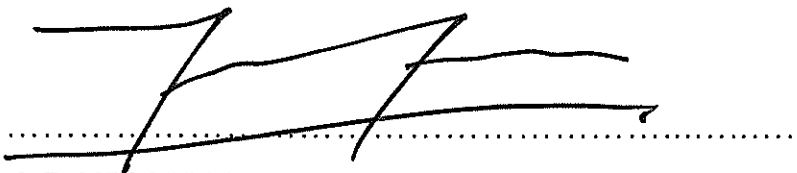
7. Kami berpuashati bahawa Notis telah dikeluarkan kepada Perayu untuk memfailkan dokumen-dokumen rayuan sebagaimana yang dimaklumkan Mahkamah namun tiada tindakan dari Perayu. Berdasarkan seksyen 121(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membuang kes rayuan no 1000-025-0088-2021 atas alasan ketidakhadiran Perayu. Dengan pembuangan kes rayuan Perayu ini maka kes-kes yang berkaitan dengannya turut terbatal.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti kes dan Notis yang dikeluarkan kepada Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

1. Kes Rayuan No: 10000-025-0088-2021 adalah dibuang.
2. Kes Permohonan No. 10000-041-0130-2021 dan 10000-041-0117-2021 adalah dibatalkan.

Dibaca dan ditandatangani oleh;



1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



.....
2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor